



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

2821 Resolución Directoral N° 001585

Tocache, 12 MAY 2025

Visto, VISTO, el Expediente N° 016-2024940121, que contiene el Memorando N° 1835-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 11 de diciembre 2024, Expediente judicial N° 00106- 2015-0-2209-JM-CI-01, que reconoce el pago de devengado por preparación de clase a favor de de ANGELICA VALLES BARRERA con DNI N° 00992234 y demás documentos adjuntos en un total de Cuarenta y Nueve (49) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada se cumplen en sus propios términos sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o Interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil penal o administrativa, conforme al Art. 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial - D.S. N° 017-93-JUS.,

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Le Orgánica del Poder Judicial no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, así como reintegros por asignación de 20,25 y 30 años reintegro por luto y gasto de sepelio y otros, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 0934-2024-GRSM-DRE de fecha 22 de marzo del 2024, la Dirección Regional de Educación de San Martín, DECLARA LA NULIDAD de la Resolución Jefatural N° 000427-2019-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 04 de julio de 2019, y AUTORIZA a la Unidad Ejecutora 303 — Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al Décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 19 de fecha 07 de noviembre del 2023.





UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

28610 Resolución Directoral N° 001585

Que, mediante Memorando N° 0600-2024-GRSM- DRE-UGEL-T/ADM de fecha 25 de abril del 2024, la Oficina de Gestión de Recursos Humano , elabora la Liquidación de la deuda por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de la remuneración Total, a favor de la servidora ANGELICA VALLES BARRERA en cumplimiento a lo ordenado por el Poder Judicial se calculó sobre la base de su remuneración total integra en aplicación al artículo 48º de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, por lo que resultó pertinente expedir la presente resolución, reconociendo el devengado la suma de **Cuatro Mil Trescientos Setenta y Seis con 54/100 soles (S/ 4,376.54)** .

Al efectuar la LIQUIDACIÓN de los devengados por concepto de bonificación por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% en función a la REMUNERACIÓN TOTAL, sin aplicación de los criterios establecidos por el SERVIR en el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR, no se tomó en cuenta el Informe Pericial N° 145-2022-HHP/EML-CSJSM de fecha 31 de agosto del 2022, emitiéndose la Resolución Directoral N° 02180 de fecha 4 de julio del 2024.

Al emitir nueva Resolución Directoral reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el monto calculado en el Informe Pericial N° 145-2022-HHP/EML-CSJSM de fecha 31 de agosto del 2022, esto es la suma de **Cinco Mil Trescientos Noventa y Nueve con 10/100 soles (S/ 5,399.10)** e Intereses Legales la suma de **Siete Mil Setecientos Veinticuatro con 62/100 soles (S/ 7,724.62)** haciendo un total de **Trece Mil Ciento Veintitrés con 62/100 soles (S/ 13,123.62)**, a favor de la administrada ANGELICA VALLES BARRERA.

Que, mediante Res. N° 19 de fecha 7 de noviembre del 2023 el juzgado en su fundamento DECIMO SEXTO, indica lo siguiente: (...) el derecho a la ejecución de sentencias y resoluciones judiciales forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Requírase a la Unidad Ejecutora 303 Educación Alto Huallaga a fin que cumpla con efectuar la liquidación de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista..

Que, mediante Memorando N° 1835-2024-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 11 de diciembre del 2024, la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, autoriza proyectar Resolución DEJANDO SIN EFECTOLA Resolución directoral N° 02180-2024 de fecha 04 de junio 2024.

Que, por estas razones expuestas y de conformidad por la Ley N° 28044 Ley General de Educación, Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo y en uso de las facultades conferidas según la Resolución directoral regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Dejar sin efecto la Resolución Directoral N° 02180 de fecha 4 de julio del 2024, donde se resolvió reconocer como crédito devengado la suma de **Cuatro Mil Trescientos Setenta y Seis con 54/100 soles (S/ 4,376.54)**, no se tomado en cuenta el Informe Pericial N° 145-2022-HHP/EML-CSJSM de fecha 31 de agosto del 2022, en cumplimiento a la Resolución N° 05 (sentencia) de fecha 20 de junio de 2016 y Resolución N° 19 de fecha 07 de noviembre del 2023, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache,



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 001585

Debiendo emitir nueva Resolución Directoral reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el monto calculado en el Informe Pericial N° 145-2022-HHP/EML-CSJSM de fecha 31 de agosto del 2022, esto es la suma de **Cinco Mil Trescientos Noventa y Nueve con 10/100 soles (S/ 5,399.10)** e Intereses Legales la suma de **Siete Mil Setecientos Veinticuatro con 62/100 soles (S/ 7,724.62)**, a favor de la administrada ANGELICA VALLES BARRERA.



ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR, a través de la Oficina de Atención al Usuario y comunicaciones, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, Dirección Regional de Educación, para su conocimiento y demás Fines

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Dra. Iseña Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH



